공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2024 - 360 호 2024. 12. 16.

사 건 번 호 2023입담2233

사 건 명 한국철도공사 발주 주변압기 외주수선 단가계약 입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 국제전기 주식회사
충북 음성군 금왕읍 신개천로 98
대표이사 김○○, 박○○

2. 주식회사 아세아이엔티
광주시 곤지암읍 경충대로101번길 91
대표이사 김○○

피심인들의 대리인 법무법인 원
담당변호사 박○○, 서○○

심의종결일 2024. 11. 29.

주 문

1. 피심인 국제전기 주식회사, 주식회사 아세아이엔티가 한국철도공사가 발주한 주변압기 외주수선 단가계약 입찰에 참가하면서 사전에 규격입찰서를 대신 작성하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한한 행위에 대해 경고한다.

2. 피심인 국제전기 주식회사, 주식회사 아세아이엔티가 한국철도공사가 발주한 주변압기 외주수선 단가계약 입찰에 참가하면서 사전에 투찰가격을 공유하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한한 행위에 대해 경고한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 국제전기 주식회사[1], 주식회사 아세아이엔티는 변압기, 무정전 전원장치 등 전기 장치 제조업 및 전기공사업을 영위하는 자로서 구 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[2] 제2조 제1호에서 규정한 '사업자'에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(해당 연도 말 기준, 단위: 백만 원)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일
국제전기	2023	4,051	52,759	2,839	2,981	1957. 2. 26.
	2022	4,051	42,248	3,577	2,830	
	2021	4,051	36,806	4,179	4,182	
아세아이엔티	2023	1,650	14,565	△593	2,410	1992. 3. 25.
	2022	1,650	15,258	△333	1,639	
	2021	1,650	11,900	△624	3,774	

* 피심인들 제출자료(심사보고서 소갑 제1-1호증 및 1-2호증)[3]

1) 이하 각 피심인을 기재할 때에는 '피심인' 및 '주식회사'를 생략하고, 이 사건 피심인 전체를 지칭할 때는 '피심인들'이라 한다.
2) 피심인들의 행위는 2개의 행위로 분리되는 바, 1행위에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것)을 적용하고 이하 '구법'이라 하며, 2행위에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것)을 적용하고 이하 '법'이라 한다.
3) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다.

나. 시장구조 및 실태

1) 변압기의 정의

3 변압기란 전자기 유도현상을 이용하여 교류의 전압이나 전류의 값을 변화시키는 장치를 말한다. 전력회사에서 사용처에 공급할 때 송전효율을 높이기 위해 승압하거나 사용처에서 송전받은 전력을 사용할 전압에 맞게 강압시키기 위해 사용하는 전기설비의 중요한 기기이다.

4 변압기기는 발전소, 변전소, 대형건물, 생산공장 및 지하철의 수배전 등 건설 및 생산설비에 필수적인 제품이기 때문에 고도의 안전성과 신속성이 요구된다. 특히 제품의 특성상 규격 및 종류가 다양하며 초고압 변압기의 경우 전량 주문생산이기 때문에 제작기간이 길고 다품종 소량 주문생산이 주를 이루고 있어 표준화·규격화·자동화·대량생산체제 구축이 어려운 특성을 가지고 있다.

2) 철도 차량 주변압기의 특성

5 철도 차량에서 사용하는 주변압기의 경우 일반 변압기와는 다른 특성이 있다. 전차선에는 교류로 25kV의 전류가 흐르는데, 철도 차량은 이 흐르는 전류를 접촉하여 차량 쪽으로 흐르게 하여 전기에너지를 흡수한다. 하지만 이 고압의 전류를 그대로 사용하기에는 전자장치에 무리가 따르므로 철도 차량에서 전류를 안정적으로 사용하기 위해 전차선의 전압을 낮추는 과정이 필요하다. 전차선의 고압을 저전압으로 감압하여 추진제어장치 및 보조전원장치에 공급하는 역할을 담당하는 장치가 주변압기이다.

6 철도 차량의 주변압기는 건물 등에 설치하는 변압기와 달리 열차 운행 중 발생하는 진동 및 충격에 충분히 견딜 수 있도록 설계・제작되어야 한다. 따라서 주변압기의 설계 시 진동 해석을 수행하는 것이 필수적이다. 또한 주변압기는 고압의 전류가 흐르는 만큼 높은 냉각성능을 가져야 하며, 각 차종마다 변압기의 규격에 차이

가 있어 엄격한 사양으로 설계 및 제조를 해야 하므로 입찰에 참가하고자 하는 업체는 기술력, 사업성 등에 다각적인 판단이 요구된다.

3) 변압기 및 철도차량 주변압기 시장현황

7 일반적인 변압기 시장은 HD현대일렉트릭앤에너지시스템(구 현대중공업), 효성중공업(구 효성), LS일렉트릭, 에이비비코리아, 일진전기, 제룡전기 등의 대기업 및 중견기업과 산일전기, 케이피일렉트릭, 동우전기 등 다수의 중소기업이 참여하고 있다. 그 중 HD현대일렉트릭앤에너지시스템과 효성중공업이 시장의 약 80%를 차지, 과점 경쟁체제가 지속되고 있다.

8 그러나 철도 차량의 주변압기는 일반적인 변압기와 구별되는 시장을 형성하고 있다. 일반 산업용·가정용 변압기와 달리 철도차량의 주변압기는 수요처가 한국철도공사[4]로 한정되고, 철도공사에서 완성 차량을 구매할 때 이미 차량에 주변압기가 장착되어 있기 때문에 철도공사에서 발주하는 주변압기 구매 입찰은 주변압기의 교체 주기에 따라 수요가 발생하므로 연도별로 편차가 있어 일감이 안정적으로 확보되지 않고 외주 수선 입찰이 주를 이룬다.

9 시장진입을 위해서는 철도 차량의 특성에 따른 높은 기술력을 가지고 있어야 하는데 매년 그 수요가 일정하지 않기 때문에 철도 차량 주변압기 시장 진입이 어려워 아래 <표 2>와 같이 철도공사 발주 주변압기 구매 및 수선 입찰에 참가한 회사는 2~3개사 정도로 매우 적다.

<표 삽입을 위한 여백>

4) 이하 '철도공사'라 한다.

<표 2> 철도공사의 주변압기 구매 및 수선 관련 입찰 건(2017년 이후)

번호	공고명	참여 업체수	개찰일자	입찰 참가사[5]
1	KTX 주변압기 외주수선	3	2022.09.26.	**국제전기**/아세아이엔티/케이피일렉트릭[6]
2	KTX산천 주변압기 외주수선 단가계약	3	2022.02.04.	국제전기/아세아이엔티/**케이피**
3	전기기관차(8500호대) 주변압기 외주수선 단가계약	2	2021.12.29.	**국제전기**/아세아이엔티
4	ITX새마을 주변압기 외주수선 단가계약	3	2021.12.29.	국제전기/**아세아이엔티**/케이피
5	전동차용 주변압기(4종)	2	2021.11.16.	**국제전기**/아세아이엔티
6	KTX 주변압기 외주수선	2	2021.08.27.	**국제전기**/케이피
7	(중앙전동)ITX-청춘 주변압기 조립체 1종구매	2	2021.01.06.	**국제전기**/정원전기시스템[7]
8	(중앙전동)전동차용 주변압기 (5종)구매	3	2020.12.18.	국제전기/**정원전기**/케이피
9	(중앙전동차)전동차용 주변압기 (4종)구매	3	2020.08.27.	국제전기/**정원전기**/케이피
10	(임가공단가 제조)KTX차량 주변압기 주권선등6점 수단	3	2020.04.21.	**국제전기**/정원전기/케이피
11	(임가공단가 제조)KTX산천 주변압기 주권선등3점 수단	2	2018.11.14.	**국제전기**/정원전기
12	(중앙전동차)전동차용 주변압기(5종)(채무)	2	2018.08.13.	**국제전기**/정원전기
13	KTX 주변압기 외주수선_임가공	2	2018.03.28.	**국제전기**/정원전기
14	전동차용 주변압기(4종) 구매_제조_적격심사_채무	2	2017.12.04.	국제전기/**정원전기**
15	ITX-새마을 주변압기 조립체_제조_적격심사	2	2017.11.24.	**국제전기**/정원전기
16	KTX산천 주변압기 조립체 입찰 공고	3	2017.09.14.	**국제전기**/정원전기/현대일렉트릭
17	전동차용 주변압기 조립(2종)구매 제조_국제_규격/가격분리동시	3	2017.05.02.	**국제전기**/정원전기/케이피

* 출처: 철도공사 입찰사이트(https://ebid.korail.com)

5) 이하에서 입찰 참가사 중 낙찰사를 굵은 글씨로 표시하였다.
6) 이하 '케이피'라 한다.
7) 이하 '정원전기'이라 한다.

4) 철도 차량 주변압기 시장 규모

10 이 사건 입찰과 관련하여 철도공사가 구매하는 주변압기 계약 규모는 주요 구매 품목으로 주변압기 제조(구매) 및 수선을 적시한 입찰 건의 계약대금을 합산하여 산정된다.[8)]

11 동 자료에 따르면 2020년~2022년 3년간 철도공사가 구매한 주변압기 구매 및 외주수선 계약규모는 다음 <표 3>과 같이 2020년 약 8.7억 원, 2021년 약 11.5억 원, 2022년 약 5.1억 원 정도이다. 2023년부터 2024년 9월 현재까지 주변압기 관련 구매 및 외주수선 계약 건은 없다.

<표 3> 철도공사의 주변압기 구매 및 외주수선 규모

(단위: 원)

구분	2020	2021	2022
주변압기 구매 및 외주수선 입찰 규모	876,316,000	1,155,551,360	511,360,000

* 출처: 철도공사 입찰사이트(https://ebid.korail.com)

다. 이 사건 입찰 개요

1) 규격·가격 분리 동시입찰 방식

12 이 사건 '주변압기 외주수선 단가계약' 입찰은 일반경쟁입찰로서 규격(기술)·가격 분리 동시입찰 방식이 적용되었다. 규격(기술)·가격 분리 동시입찰은 규격(기술) 입찰서와 가격입찰서를 분리해서 동시에 접수받은 후 규격(기술) 심사 결과 일정 점수 이상 득점자에 한해서만 가격입찰서를 개봉하는 방식이다.

13 규격(기술)·가격 분리 동시입찰은 2인 이상의 규격(기술) 입찰서 제출자 중 평가 결과 적격자가 1인이어도 가격 개찰을 시행하여 낙찰자를 결정할 수 있다.

8) 철도공사 입찰사이트에 공개되어 있는 자료를 활용하였다.

2) 낙찰자 결정 방법

14 이 사건 입찰의 경우 규격입찰서 평가 결과 종합 평점이 100점 만점에 85점 이상 획득한 업체를 적격자로 선정하며, 적격자 중 예정가격 이하인 최저가격 입찰자를 낙찰자로 결정한다.

15 규격입찰서의 평가항목은 비계량부문과 계량부문으로 구분되어있으며, 배점표 및 세부 평가항목은 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 규격입찰서의 평가항목 배점표

[규격입찰서 평가항목 배점표]

평가구분	평가분야	평가항목	배점한도 A형(기본)	배점한도 B형	배점한도 C형	비 고
계(Ⅰ+Ⅱ)			100	100	100	
Ⅰ.비계량부문 수행능력	규격·기술 내용	필수규격·기술(철도안전에 직결)	80	75	70	미 충족 시 부적격 처리
		가. 수량 및 구성 나. 인용규격의 적정성 다. 제품의 품질, 성능시험 라. 제품의 호환성, 확장성 마. 보증내용, 보증기간 등 바. 그 밖의 추가항목				<표 1>
	사업수행 능력	가. 전문확정도 나. 보유 기술.지식 다. 과업의 이해도 라. 사업수행계획 적정성 마. 그 밖의 추가항목				
Ⅱ.계량부문 납품(이행)능력	계		20	25	30	
	경영상태	신용평가등급	10	10	10	<표 2>
	납품실적 (물 품)	가. 계약목적물과 동등이상 물품 나. 계약목적물과 유사물품	10	15	20	<표 3>
	이행실적 (용 역)	동일종류(규모, 금액)의 용역실적	10	15	20	<표 4>
	가·감부문(신인도 · 기술인증)		※ 배점한도 내 부여			

* 출처: 피심인 제출자료

3) 이 사건 입찰 현황

16 이 사건 입찰은 철도공사가 2021. 12. 9. 발주한 전기기관차(8500호대) 주변압기 외주수선 단가계약 입찰[9], ITX새마을 주변압기 외주수선 단가계약 입찰[10] 2건과, 2022. 1. 7. 발주한 KTX산천 주변압기 외주수선 단가계약 입찰[11] 1건으로 총 3건의 입찰을 말하며 구체적인 입찰 내역 및 결과는 아래 <표 5>와 같다.

<표 5> 이 사건 입찰내역 및 결과

(단위: 원, %, 부가가치세 제외)

공고명 (공고일)	투찰일	투찰업체	투찰금액	투찰률	결과	계약금액 (낙찰단가×수량)
전기기관차 (8500호대) 주변압기 외주수선 단가계약 ('21. 12. 9.)	'21. 12. 22.	국제전기	233,000,000	86.06	낙찰	466,000,000 (수량: 2)
	'21. 12. 22.	아세아	(기술부적격)	-	탈락	-
ITX새마을 주변압기 외주수선 단가계약 ('22. 1. 7.)	'21. 12. 22.	아세아	90,200,000	85.26	낙찰	155,200,000 (수량: 2)
	'21. 12. 22.	국제전기	77,600,000	73.37	탈락	-
	'21. 12. 21.	케이피	(기술부적격)	-	탈락	-
KTX산천 주변압기 외주수선 단가계약 ('22. 1. 7.)	'22. 1. 24.	케이피	99,600,000	50.61	낙찰	896,400,000 (수량: 9)
	'22. 1. 25.	국제전기	161,418,182	81.82	탈락	-
	'22. 1. 25.	아세아	(기술부적격)	-	탈락	-

* 소갑 제3-2호증 및 심사관 제출자료

9) 이하 '전기기관차(8500호대)' 입찰이라 한다.
10) 이하 'ITX새마을' 입찰이라 한다.
11) 이하 'KTX산천' 입찰이라 한다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의 배경

가) 아세아이엔티의 사업확장

17 아세아이엔티는 1992년 김○○(現 아세아이엔티 회장)이 설립한 회사로 무정전 전원장치(UPS)[12] 관련 사업을 주력으로 하는 기업인데 2008년 철도차량 주변압기 분야에서 독보적인 위치에 있는 국제전기[13]를 인수하였고, 2021. 1. 7. 철도차량 특수변압기 시장에서 국제전기와 경쟁 관계인 정원전기[14]을 흡수합병 하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 6>의 아세아이엔티 최○○ 이사의 진술에서도 확인된다.

<표 6> 아세아이엔티 최○○ 이사 진술조서

문) 아세아이엔티가 철도공사에서 발주한 주변압기 관련 입찰에 참여한 이유는 무엇입니까? 답) 매출 증대를 위한 사업분야 확대 그런 이유죠. (중략) 문) 국제전기가 아세아이엔티보다 업력이 오래된 것 같은데, 아세아이엔티에서 국제전기 지분을 100% 갖고 있단 말이죠, 이 관계를 좀 설명해 주세요. 답) 김○○ 회장님이 아세아이엔티를 창업하셨고, 2000년대, 2010년대? 잘 모르겠는데 그때 국제전기를 인수하신 겁니다.

* 소갑 제2-1호증

나) 아세아와 국제전기의 지배관계

12) Uninterruptible Power Supply system의 약어로 정전이 되더라도 컴퓨터나 서버등의 시스템에 전력을 일정기간 공급해주는 장치를 말한다.

13) 국제전기는 1946년 설립된 국내 최초의 변압기 전문기업으로 1979년 기관차 변압기를 개발한 뒤 철도차량 변압기 분야에서 독보적인 위치에 올랐으며 철도청 전동차 주변압기 품질보장 국산화 개발업체로 지정되는 등 경쟁기업이 적은 철도 변압기 분야에서 기술력을 인정받고 있다.(전기신문, 2014. 5. 7. 호수 2996, 지면 26면 기사 참조)

14) 아세아이엔티는 2013. 12. 30. 정원전기의 주주 최○○로부터 정원전기의 주식 36,000주를 양수하여 정원전기 주식의 14.63%를, 국제전기는 같은 날 정원전기의 주식 96,400주를 양수하여 주식의 39.19%를 보유하게 되었고, 2020. 11. 20. 아세아이엔티에서 다른 주주들의 주식을 모두 양수받아 주식의 100%를 소유하게 되었으며, 2021. 1. 7. 정원전기와 흡수합병하였다.

18 아세아이엔티는 국제전기의 주식 100%를 보유하면서, 아세아이엔티의 주요 주주들이 국제전기 대표이사를 포함한 주요 직책을 겸임하고 있다.

19 피심인들은 완전 모자회사 관계로 회장, 대표이사, 영업이사 등 핵심 경영진이 모두 가족관계인데다 영업활동을 같이 하는 등 피심인들이 상호 독립적으로 운영된다기보다는 실질적·경제적 관점에서 '사실상 하나의 사업자'로 볼 수 있다.

20 다만, 「공동행위 심사기준」에 따라 사실상 하나의 사업자임에도 이 사건은 적용 예외 사유인 '입찰담합'에 해당하므로 각각 입찰 담합의 주체가 될 수 있으며, 피심인들의 주식 보유 현황은 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 피심인들의 주식 보유 현황

(2022년 말 기준, 단위: 주, %)

아세아이엔티(대표이사 김○○)				국제전기(대표이사 김○○, 박○○)			
성명	관계	주식 수	지분	성명	직위	주식 수	지분
김○○	회장	144,850	60.35	㈜아세아이엔티	최대주주	405,100	100
김○○	김○○ 자녀	43,000	17.92				
김○○	김○○ 자녀	43,000	17.92				
박○○	김○○ 배우자	9,150	3.81				

* 소갑 제1-1호증, 제2호증 및 NICE BizLINE 기업분석보고서

다) 사실상 하나의 사업자로 사업활동 영위

21 아세아이엔티와 국제전기 소속 직원들은 주소가 동일한 건물을 영업부서로 사용하면서 겸직을 하는 등 두 회사의 업무를 공동으로 수행하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 8>의 영업부 소재지 주소 및 <표 9> 내지 <표 11>의 피심인들의 진술조서를 통해 확인된다.

<표 8> 피심인들의 영업부 소재지

피심인	영업소 주소	비고
국제전기	서울시 강남구 압구정로 71길4 미산빌딩 4, 5층	아세아이엔티와 같이 사용

<표 9> 국제전기 이○○ 이사 진술조서

문) 국제전기 본사와 공장 주소를 말씀해 주십시오. 답) 공장이 본사구요, 충북 음성군 금왕읍 신개천로98이고, 영업부는 서울 압구정로 71길 4 미산빌딩 4층, 5층을 쓰는데 5층에서는 아세아이엔티 영업팀이 공간을 같이 쓰고 있습니다. 문) 아세아이엔티와 국제전기가 같은 사무실을 쓰는 이유는 무엇인가요. 답) 회장이 같은 분이니까... 영업활동을 보통 서울에서 많이 하니까 서울에서 영업팀을 두고 하고 있죠. (중략) 문) 아세아이엔티 영업부 최○○ 이사의 경우 국제전기 명함도 같이 가지고 있던데, 영업을 보통 같이 하시나요? 답) 양쪽 명함을 갖고 있는 분들도 있는 것 같습니다. 저는 국제전기 업무만 하고 있습니다. 양쪽의 영업을 같이 하는 경우가 경우에 따라 가끔 있습니다.

* 소갑 제2-2호증

<표 10> 아세아이엔티 최○○ 이사 진술조서

문) 귀하께서는 아세아이엔티와 국제전기 명함 두 개를 가지고 계시는데, 그 이유가 있나요? 답) 저는 아세아이엔티 소속 직원이고, 국제전기의 다른 분이 어떤 자리에 못가시거나 도와드릴 일이 있을 때 대신 해야 하는 상황이 있어서 명함을 두 개 갖고 있습니다. 적극적인 도움이라기보단 필요할 때 요청이 있을 경우에 도와주는 정도입니다.

* 소갑 제2-1호증

<표 11> 아세아이엔티 박○○ 사장 진술조서

문) 국제전기와 아세아이엔티의 영업부가 서울에서 같은 공간을 사용한다고 하고, 몇몇 직원들은 양 사 영업을 같이 하는 경우도 있다고 들었는데요, 귀하도 국제전기와 아세아이엔티의 업무를 같이 수행하고 있습니까? 답) 업무의 범위가 어디까지인지 답변드리기는 모호한데요.. 국제전기와 아세아이엔티의 매주 영업회의를 주재해서 현재 추진 중인 업무, 진행업무를 공유하고 있습니다. 회의는 양 사가 같이 모여서 하고 있습니다.

* 소갑 제2-3호증

2) 구체적 행위사실

가) 국제전기가 아세아이엔티의 규격입찰서를 대신 작성한 행위 (1행위)

22 아세아이엔티는 철도공사에서 2021. 12. 9. 공고한 이 사건 ‘전기기관차(8500호대)’ 입찰 및 ‘ITX새마을’ 입찰 총 2건에 참여하기 위해 자회사인 국제전기에 규격입찰서를 대신 작성하여 줄 것을 요구하였다.

23 아세아이엔티는 철도 주변압기 시장에 신규로 진입한 사업자로서 동 시장에서 입찰경험이 많은 국제전기의 도움을 받고자 하였고, 아세아이엔티의 박○○ 사장은 국제전기 이○○ 이사를 통해 실무진들이 논의하여 규격입찰서를 작성하도록 하였다.

24 이에 국제전기 기술연구소 김○○ 사원은 아세아이엔티에 입찰서류 작성에 필요한 자료를 요청하였고, 아세아이엔티 김ㅁㅁ 대리가 규격입찰서 작성에 필요한 정보 및 서류를 전달하였다.

25 국제전기 김○○ 사원은 아세아이엔티의 규격입찰서를 작성한 후 이를 이○○ 이사에게 보냈고, 이○○ 이사는 이를 아세아이엔티 김ㅁㅁ 대리에게 전달하였다.

26 이와 같은 사실은 아래 <표 12> 내지 <표 16>의 국제전기 이○○ 이사, 김○○ 사원, 아세아이엔티 김ㅁㅁ 대리가 주고 받은 메일 및 아세아이엔티 박○○ 사장의 진술을 통해 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 12> 국제전기 김ㅇㅇ 사원이 아세아이엔티에 자료를 요청하는 이메일

Subject : 입찰서류 자료 요청(아세아 이엔티)
Date : 2021-12-17 10:45:28
From : 김[redacted]ieckr.com>
To : "임[redacted]@ieckr.com>,"김[redacted]@ieckr.com>
Cc : "설[redacted]ieckr.com>,"안[redacted]ieckr.com>,"김[redacted]@ieckr.com>,"0[redacted]
<[redacted]@ieckr.com>

안녕하세요 기술연구소 김[redacted]입니다.

상제와 관련하여 입찰서류 작성을 위한 자료 요청드립니다.

※ 자료 요청
1. 회사 개요
2. 연혁 및 주요 실적
3. 조직도
4. 기술제휴
5. 인증 및 특허현황
   - 특허 및 인증서 부탁드립니다.
6. 납품현황
   - 2017년 이후 납품 현황이 없습니다 최신화 부탁드립니다.
7. 납품실적

충북 음성군 금왕읍 신개천로98
국 제 전 기 (주)
대표이사 김[redacted]

00086

목록보시면 아시겠지만 국제전기에서 파악할수있는게 없습니다.
국제전기 계량 원본 첨부파일 확인하시고
아세아이엔티 계랑원본작성시 필요한 자료 전부 보내주시길 바라겠습니다.

시간이 촉박하므로 최대한 빠르게 요청드립니다.

감사합니다.
2021. 12. 17

Since1946
국 제 전 기 (주)
International Electric Co., Ltd.
기술연구소 사원 김[redacted] 배상.
Tel.[redacted] Fax.[redacted]
27681(우편번호), 충북 음성군 금왕읍 신개천로 98.

* 소갑 제3-3호증

<표 13> 아세아이엔티 김ㅁㅁ 대리가 국제전기에게 자료를 전달하는 이메일

보낸 사람: 김[redacted] <[redacted]@aseaent.com>
보낸 날짜: 2021년 12월 20일 월요일 오후 5:41
받는 사람: 김[redacted]
참조: 설[redacted]
제목: RE: RE: RE: RE: 입찰서류 자료 요청(아세아 이엔티) 추가 요청사항
첨부 파일: 납품실적증명원(주변압기4종) - 한국철도공사(2021.02.08.납품).pdf; 납품실적증명원(주변압기5종) - 한국철도공사(2021.11.24.납품).pdf; 납품실적증명원(주변압기4종) - 한국철도공사(2018.09.19.납품).pdf

안녕하십니까
김[redacted] 대리입니다.

1. 업무에 노고 많으십니다.

2. 납품실적 증명자료 추가로 송부드리오니 참조 바랍니다.

- 아세아이엔티 명의로 발행된 납품실적 증명원 자료만 첨부

감사합니다.

* 소갑 제3-3호증

<표 14> 국제전기 김ㅇㅇ 사원이 입찰서류 수정하여 이ㅇㅇ 이사에게 보낸 이메일

Subject : RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 입찰서류 송부 수정본
Date : 2021-12-21 15:29:27
From : 김[redacted]ieckr.com>
To : "이[redacted]ieckr.com>
Cc : "권[redacted]ieckr.com>

대용량 첨부파일 1개 - 다운로드 기한 : 2022-01-04 / 최대 500회 가능

사본(2) - 아세아 입찰서류.zip (78.81 MB)

아세아 입찰서류 제작사 : 국제전기 삭제하여 재송부합니다.

감사합니다.
2021. 12. 21

* 소갑 제3-3호증

<표 15> 국제전기 이○○ 이사가 아세아이엔티 김□□ 대리에게 최종본 전달[15]

FW: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 입찰서류 송부 수정본 최종본

보낸 사람 : 0[redacted]ieckr.com>
보낸 시간 : 2021-12-21 17:38:54
받는 사람 : "김[redacted]ieckr.com>

확인요

IEC 국제전기(주)
서울시 강남구 압구정로 71길 4.
미산 빌딩 4층
URL : www.ieckr.com E-mail : [redacted]ieckr.com

영업부 이사 [redacted]

* 소갑 제3-3호증

<표 16> 아세아이엔티 박○○ 사장 진술조서

문) 전기기관차(8500호대) 주변압기 외주수선 단가계약(9231235-00) 및 ITX 새마을 주변압기 외주수선 단가계약(9231215-00)입찰이 같은 날 공고되고 같은 날 개찰이 되었는데요, 본 입찰 건들은 어느 분이 기술규격서를 작성하셨나요? 답) 저희가 철도공사 입찰에 대해 아는 게 별로 없고, 두 회사가 관계회사이다 보니 경험이 많은 국제전기에 업무에 대한 자문을 구하다가 입찰서류 작성에 참고를 하기 위해 국제전기에 도움을 요청한 사실이 있습니다. 문) 아세아이엔티의 규격입찰서 작성에 국제전기의 도움을 받기로 한 것은 누구의 결정이었나요? 도움을 받기로 한 이유는 무엇입니까? 답) 서로 관계회사이니 업무적으로 도운 것으로 제가 국제전기 이○○ 이사에게 실무적으로 이야기 해달라고 한 것 같습니다. 문) 기술규격서 작성에 국제전기의 도움을 받기로 한 이유는 무엇입니까? 답) 국제전기가 입찰 참가해서 낙찰 받은 경험이 많기 때문입니다.

* 소갑 제3-3호증

27 2021. 12. 29. 개찰한 '전기기관차(8500호대)' 입찰 건에서는 규격입찰서 적격심사에서 아세아이엔티가 부적격 판정[16]을 받아 탈락하였고, 적격심사를 통과한 국제전기가 낙찰받았다.

15) 입찰 마감 일시는 2021. 12. 22. 오전 10시이다.
16) 같은 날 개찰하였음에도 아세아이엔티가 전기기관차 입찰 건에서 기술부적격 판정을 받은 것에 대해 피심인들은 전기기관차 건이 ITX새마을 건에 비해 더 높은 기술력이 필요한 것이 그 이유인 것 같다고 진술하였다.

28 반면, 같은 날에 개찰한 'ITX 새마을' 입찰 건에서는 피심인들 모두 규격입찰서 적격심사를 통과하여 더 낮은 투찰가로 입찰한 아세아이엔티가 낙찰받았으며, 이를 표로 나타내면 아래 <표 17>과 같다.

<표 17> 개찰 결과

(단위: 원, %)

공고 번호	입찰건명	개찰일	선정 방식	참가사	투찰가격[17]	결과 (투찰율)
9231235 -00	전기기관차 (8500호대) 주변압기 외주수선 단가계약	2021.12.29	규격(기술) 가격분리 동시입찰	국제전기㈜	256,300,000	낙찰 (86.06)
				㈜아세아이엔티	기술부적격	0
9231215 -00	ITX새마을 주변압기 외주수선 단가계약	2021.12.29	규격(기술) 가격분리 동시입찰	㈜아세아이엔티	85,360,000	낙찰 (73.37)
				국제전기㈜	99,220,000	(85.26)
				㈜케이피일렉트릭	기술부적격	0

* 소갑 제3-2호증

나) 아세아이엔티의 투찰금액을 공유한 행위 (2행위)

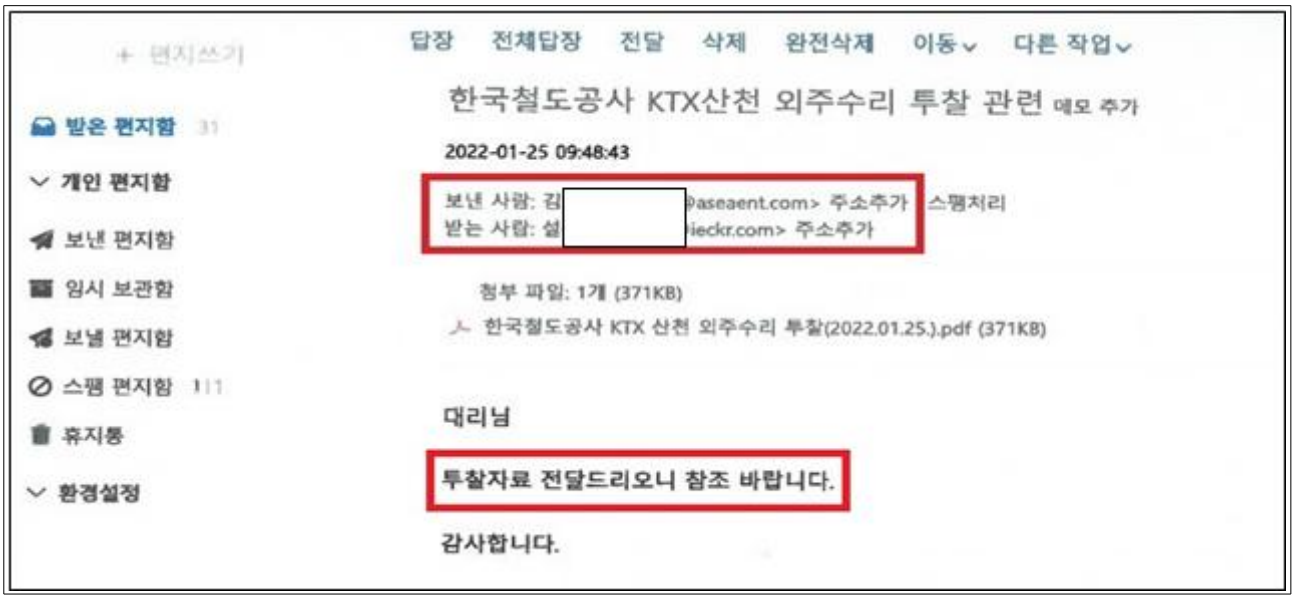
29 국제전기는 철도공사가 2022. 1. 7. 공고한 'KTX산천' 입찰과 관련하여 입찰에 참여할 것으로 예상되는 피심인 외 케이피를 견제하기 위해 아세아이엔티에게 투찰금액을 공유해 줄 것을 요구하였다.

30 이에 아세아이엔티 김ㅁㅁ 대리는 2022. 1. 25. 09:46에 'KTX산천' 입찰에 가격을 투찰한 직후인 2022. 1. 25. 09:48에 자신의 투찰 가격 화면을 캡쳐하여 '한국철도공사 KTX산천 외주수리 투찰(2022.01.25.)'이라는 이름의 PDF파일로 첨부하여 국제전기 설○○ 대리에게 이메일로 송부하였다. 이후 국제전기는 2022. 1. 25. 09:53에 아세아이엔티보다 낮은 가격으로 투찰하였다.

17) 규격입찰서 부적격이 되면 가격을 개찰하지 않으므로 투찰가격을 알 수 없다.

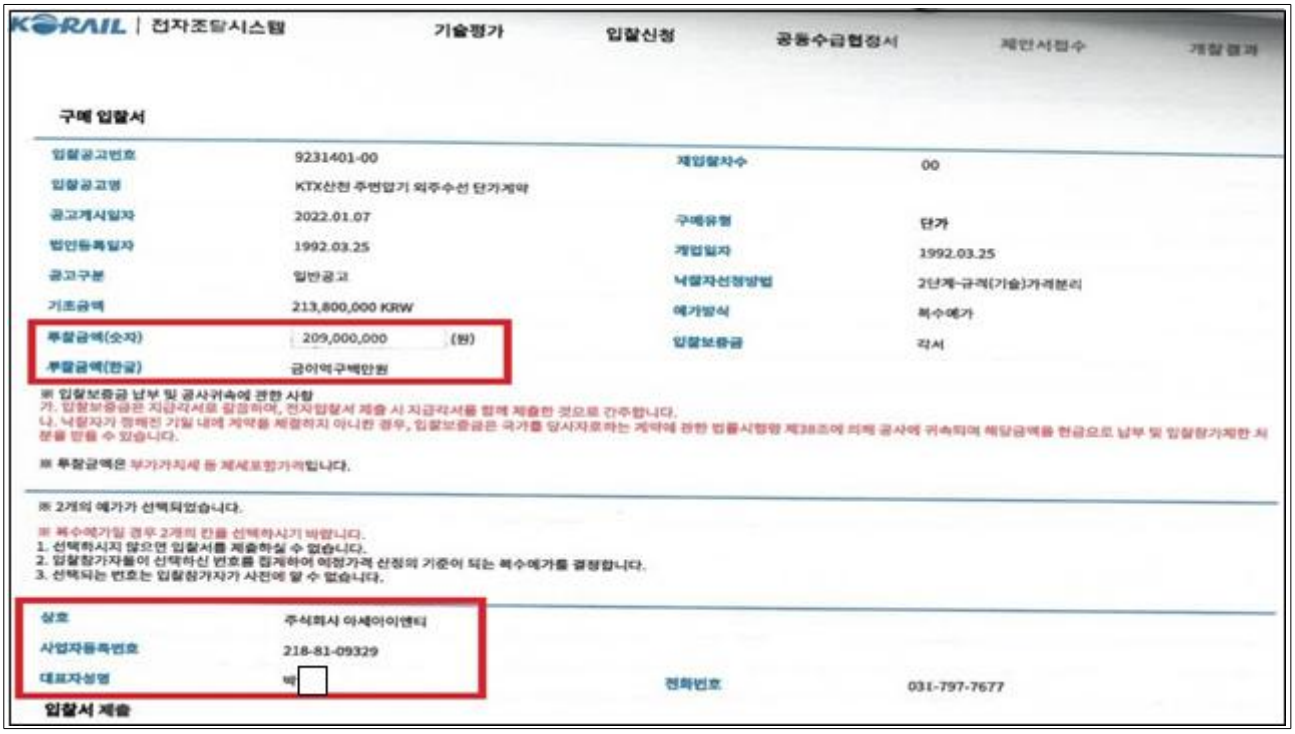
31 이러한 사실은 아래 <표 18> 내지 <표 22>의 아세아이엔티 김ㅁㅁ 대리가 국제전기 설○○ 대리에게 전달한 메일과 'KTX산천' 투찰정보, 국제전기 이○○ 이사와 아세아이엔티 박○○ 사장의 진술을 통해 확인된다.

<표 18> 아세아이엔티(김ㅁㅁ) 투찰가격을 국제전기(설○○)에 전달하는 이메일



* 소갑 제3-4호증

<표 19> <표 17>의 이메일 첨부문서(투찰금액)



* 소갑 제3-4호증

<표 20> ‘KTX산천’ 입찰 투찰일시[18)]

입찰정보 - KTX산천주변압기외주수선단가계약 ? 도움말

기본정보 | 상세정보 | 투찰정보 | 평가정보

투찰정보

순위	사업자번호	사업체명	대표자	투찰금액(원)	투찰률(%)	투찰일시	공동수급
1	139-81-22320	(주)케이피일렉트릭	김[redacted]	109,560,000	50.614	2022-01-24 10:41:34	0
2	138-81-02995	국제전기주식회사	김[redacted]	177,100,000	81.816	2022-01-25 09:53:30	0
3	218-81-09329	주식회사아세아이엔티	박[redacted]	0	0	2022-01-25 09:46:31	0

* 입찰담함징후시스템(BRIAS) 연계정보 조회

<표 21> 국제전기 이○○ 이사 진술조서

문) 다른 입찰 건에서도 아세아이엔티에서 투찰자료를 전달받았었나요?

답) 모르겠습니다. 기억나는 건 없습니다. 그 건만 특별히 왜 투찰가격을 공유했는지도 잘 모르겠습니다. 당시 저는 케이피만 신경을 썼던 것 같습니다. 케이피에서 낙찰 받으려고 계속 두드리는 상황이었거든요.

문) 국제전기가 KTX산천주변압기외주수선단가계약 건에서는 아세아이엔티보다 투찰금액이 상당히 낮거든요? 아세아이엔티 가격을 참고해서 투찰가격을 정했을 것 같은데요?

답) 케이피일렉트릭을 고려해서 그 건은 가격을 좀 낮춰서 투찰한 것 같습니다. 케이피가 이 입찰건에 들어올거라 예상을 좀 했었습니다. 그래서 평소에는 이 정도로 낮게 금액을 쓰지 않는데 케이피 때문에 낮게 투찰한 거 같습니다.

* 소갑 제2-2호증

<표 22> 아세아이엔티 박○○ 사장 진술조서

문) 지난번 국제전기 진술조사 때, 당시 케이피가 입찰에 참여할 거라 생각해서 국제전기에서 신경을 굉장히 쓰고 있었다고 했고, 실제로 케이피에서 가격을 후려쳐서 낙찰이 된 건이라 가격이 굉장이 중요한 상황이었는데 아세아에서 입찰가격을 공유했단 말이죠... 왜 그랬을까요?

답) 저도 정확한 상황에 대해서는 주지하고 있지 못하지만 당시 회의를 하면서 그 입찰 건 당시 긴장감을 공유하고 있었기 때문에 담당자들도 알고 있지 않았을까 생각합니다. 다른 건 몰라도 금액을 공유하는 건 절대로 안되는 상황인데... 그 친구들이 뭔가 다른 게 있었던 건지 잘 모르겠습니다. 조사관님 말씀하신 것처럼 당시 분위기 자체는 직간접적으로 위기감이 공유되는 상황이었을 겁니다.

* 소갑 제2-3호증

18) 아세아이엔티는 ‘KTX산천’ 입찰 건에서 기술부적격으로 탈락되어, 투찰금액이 확인되지 않는다.

32 2022. 2. 4. 개찰 결과 입찰참가 3개 사업자 중 아세아이엔티는 규격입찰서 적격심사에서 부적격 판정으로 탈락하였고, 사건 외 케이피가 50.61%의 투찰율로 낙찰되었으며 이를 표로 나타내면 아래 <표 23>과 같다.

<표 23> 개찰 결과

(단위: 원, %)

공고 번호	입찰명	개찰일	선정 방식	참가자	투찰가격	결과 (투찰률)
9231401 -00	KTX산천 주변압기 외주수선 단가계약	2022.02.04	규격(기술) 가격분리 동시입찰	㈜케이피일렉트릭	109,560,000	낙찰(50.614)
				국제전기㈜	177,560,000	(81.82)
				㈜아세아이엔티	기술부적격	-

* 소갑 제3-2호증

3) 근거

33 이러한 사실은 심의과정에서 피심인들이 인정하였고, 아세아이엔티 영업이사 최○○의 진술조서(소갑 제2-1호증), 국제전기 영업이사 이○○의 진술조서(소갑 제2-2호증), 아세아이엔티 사장 박○○의 진술조서(소갑 제2-3호증), 이 사건 관련 입찰 공고문(소갑 제3-1호증), 이 사건 각 입찰들의 개찰조서(소갑 제3-2호증), 피심인들의 규격입찰서 공유 이메일(소갑 제3-3호증), 피심인들의 투찰가격 공유 이메일(소갑 제3-4호증), 이 사건 심의일 당시 피심인들이 제출한 발표자료 등을 통하여 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[19]

제40조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생략)
8. 입찰 또는 경매를 할 때 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위
9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[20]

제44조(공동행위의 기준)

① 법 제40조제1항제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

---

19) 2행위에 대해 적용되는 법 규정이며, 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것)을 말한다.

20) 2행위에 대해 적용되는 시행령 규정이며, 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것)을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

(구)독점규제 및 공정거래에 관한 법률[21]

제19조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

(구)독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[22]

제33조(경매·입찰 담합의 유형)

① 법 제19조(부당한 공동행위의 금지)제1항제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

21) 1행위에 대해 적용되는 법 규정이며, 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것)을 말한다.

22) 1행위에 대해 적용되는 시행령 규정이며, 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2021. 12. 28. 대통령령 제32274호로 개정되기 전의 것)을 말하며, 이하 '구법 시행령'이라 한다.

2) 법리

34 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

35 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[23]

36 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 간 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

37 즉, 부당한 공동행위에 있어서 합의는 사업자 간 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자 간 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

23) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

(2) 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

38 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'란 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

39 여기서 '그 밖에 대통령령으로 정하는 사항'은 법 시행령 제44조 제1항 제3호 또는 구법 시행령 제33조 제1항 제3호에서 '그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항'으로 규정하고 있다.

나) 경쟁제한성

40 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

41 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[24)]

42 또한, '일정한 거래분야'에는 경쟁관계가 있는 경우뿐만 아니라 경쟁관계가 성립될 수 있는 경우도 되고, 부당한 공동행위의 경쟁제한성에는 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치는 경우뿐만 아니라 그러한 영향을 미칠 우려가 있는 경우도 포함된다.

24) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조

43 한편, 입찰담합은 입찰과정에서 자유로운 가격경쟁을 제한하고 당해 입찰에서 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로 특별한 사정이 없는 한 경쟁제한효과가 큰 경성 공동행위이다.[25]

다) 하나의 공동행위

44 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[26]

라) 공동행위의 시기와 종기

45 부당한 공동행위는 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일이 된다.[27]

46 '부당한 공동행위가 종료한 날'이라 함은 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 대한 합의가 더 이상 존속하지 않게 된 날을 의미하고, 합의가 더 이상 존속하지 않게 되었다 함은 당해 합의에서 정한 조건이 충족되거나 기한이 종료된 경우, 당해 합의 참여사업자가 탈퇴하거나 당사자 사이에 합의를 파기하기로 한 경우 및 사업자들이 합의에 의하여 인상한 가격을 다시 원래대로 환원하는 등 위 합의에 명백히 반

25) 대법원 2017. 3. 16. 선고 2016두61723 판결 참조
26) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조
27) 「공동행위 심사기준」(공정거래위원회 예규 제390호, 2021. 12. 28. 개정) Ⅲ. 2. 가.

하는 행위를 함으로써 더 이상 위 합의가 유지되고 있다고 인정하기 어려운 사정이 있는 경우 등을 의미한다.[28]

47 또한 '부당한 공동행위가 종료한 날'을 판단함에 있어서 각각의 회합 또는 합의를 개별적으로 분리하여 판단할 것이 아니라 그와 같은 일련의 합의를 전체적으로 하나의 행위로 보고 판단하여야 할 것이고, 가격결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의가 그쳤던 날이 아니라 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[29]

48 한편, 법원은 입찰담합의 종료일과 관련하여 공동행위가 종료된 날은 합의가 있었던 날이 아니라 합의에 기한 실행행위가 종료된 날을 의미하며, 이러한 법리는 입찰담합 및 그에 기한 실행행위에도 그대로 적용되므로 입찰담합에 기한 실행행위가 종료되었는지는 해당 합의 내용을 기초로 하여 그에 따라 예정된 실행행위의 구체적 범위, 태양 및 합의 등에 따른 경쟁제한효과의 확정적 발생여부 등 여러 요소를 종합적으로 고려해 사안별로 개별적·구체적으로 판단하여야 한다고 판시하였다.

다. 위법성 판단

1) 합의의 존재 여부

가) 국제전기가 아세아이엔티의 규격입찰서를 대신 작성한 행위 (1행위)

49 위 2. 가. 2) 가) 의 인정 사실 및 근거들을 살펴보면, 아세아이엔티가 '전기기관차(8500호대)' 입찰 및 'ITX새마을' 입찰에서 규격입찰서 작성을 국제전기에 요구하였고 국제전기가 이에 응하여 규격입찰서를 작성한 후 아세아이엔티에 송부한 사실이 확인된다.

50 규격입찰서를 대신 작성한 행위가 구법 및 구법 시행령에서 규정하고 있는 합

28) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두6169 판결 참조
29) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조

의에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여 이 사건 입찰의 방식을 다시 한번 살펴볼 필요가 있다. 이 사건 입찰의 방식은 규격(기술)가격분리 동시입찰로써 규격입찰서의 평가점수가 85점을 넘어야 하며, 규격입찰서 평가에서 점수 미달로 기술부적격 판정을 받을 경우 가격입찰서를 개찰하지 않고 입찰에서 탈락하게 된다.

51 따라서 규격입찰서는 이 사건 입찰에서 낙찰을 위해 필수적으로 통과하여야 하는 경쟁요소임이 명확하고, 국제전기가 아세아이엔티의 규격입찰서를 대신 작성해 준 행위는 구법 제19조 제1항 제8호 및 구법 시행령 제33조 제1항 제3호에서 규정하고 있는 기타 입찰의 경쟁요소가 되는 사항을 결정한 합의에 해당한다.

나) 아세아이엔티의 투찰금액을 공유한 행위 (2행위)

52 위 2. 가. 2) 나) 의 인정 사실 및 근거들을 관련 법 규정 및 법리에 따라 종합적으로 살펴보면, 아세아이엔티가 2022. 1. 25. ‘KTX산천’ 입찰에 투찰한 후 자신의 투찰가격 화면을 캡쳐하여 국제전기에 송부한 사실이 확인되는바, 이러한 피심인들의 행위는 법 제40조 제1항 제8호에서 규정하고 있는 입찰가격을 공유하여 결정한 합의에 해당한다.

2) 경쟁제한성 판단

가) 관련 시장의 획정

53 공동행위의 경쟁제한성을 판단하기 위해서는 먼저 일정한 거래분야에 관하여 거래의 객체인 관련 상품에 따른 시장(이하 ‘관련 시장’이라 한다)을 획정할 필요가 있다.

54 관련 시장의 범위는 상품의 가격, 기능 및 효용의 유사성, 구매자들의 대체 가능성에 대한 인식 및 그와 관련된 경영의사결정 형태 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.[30]

55 다만, 부당한 공동행위의 다양성과 규제의 효율성·합리성을 고려할 때, 반드시 실증적인 경제분석을 요하는 것은 아니고 공동행위의 유형, 구체적 내용 및 그에 따라 추론 가능한 경제적 효과, 대상 상품 및 용역의 일반적인 거래현실 등에 근거하여 판단할 수 있다.[31]

56 입찰 시장은 입찰별로 특정 상품·용역에 대한 구매물량·금액이 정해져 있으므로, 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재한다. 따라서 관련 시장은 각 개별 입찰 건을 각각 하나의 시장으로 보는 것이 타당하다.[32]

57 이 사건 공동행위의 경우, 철도공사가 2021. 12. 9. 공고한 '전기기관차(8500호대)' 입찰과 'ITX새마을' 입찰 및 2022. 1. 7. 공고한 'KTX산천' 입찰 건을 각각 이 사건의 관련 시장으로 획정한다.

나) 국제전기가 아세아이엔티의 규격입찰서를 대신 작성한 행위 (1행위)

58 1행위의 경쟁제한성 판단을 위해 앞서 살펴본 규격입찰서의 평가항목을 구체적으로 살펴보면, 규격입찰서의 평가항목은 아래 <표 24>와 같이 비계량부문과 계량부문으로 구분된다.

<표 삽입을 위한 여백>

30) 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012두11829 판결 참조
31) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두24471 판결 참조
32) 대법원 2015. 8. 9. 선고 2013두1683 판결 참조

<표 24> 규격입찰서의 평가항목 배점표

[규격입찰서 평가항목 배점표]

평가구분	평가분야	평가항목	배점한도 A형(가변)	배점한도 B형	배점한도 C형	비 고
계(Ⅰ+Ⅱ)			100	100	100	
Ⅰ.비계량부문 수행능력	규격·기술 내용	필수규격·기술(철도안전에 직결)	80	75	70	미 충족 시 부적격 처리
		가. 수량 및 구성 나. 인용규격의 적정성 다. 제품의 품질, 성능시험 라. 제품의 호환성, 확장성 마. 보증내용, 보증기간 등 바. 그 밖의 추가항목				<표 1>
	사업수행 능력	가. 전문확정도 나. 보유 기술·지식 다. 과업의 이해도 라. 사업수행계획 적정성 마. 그 밖의 추가항목				
Ⅱ.계량부문 납품(이행)능력	계		20	25	30	
	경영상태	신용평가등급	10	10	10	<표 2>
	납품실적 (물 품)	가. 계약목적물과 동등이상 물품 나. 계약목적물과 유사물품	10	15	20	<표 3>
	이행실적 (용 역)	동일종류(규모, 금액)의 용역실적	10	15	20	<표 4>
	가·감부문(신인도 · 기술인증)		※ 배점한도 내 부여			

* 출처: 피심인 제출자료

59 위 평가항목 배점표의 비계량부문에서 사업수행능력 평가분야를 보면 전문화 정도, 과업의 이해도, 사업수행계획의 적정성 등이 평가항목으로 구성되어 있는데, 이러한 사업수행능력 항목들은 기술규격서의 작성방법에 따라 충분히 평가점수 편차가 발생할 수 있을 것으로 보이며, 실제로 아래 <표 25>의 평가결과 예시에서 볼 수 있듯이 평가위원별로 점수의 편차가 상당 부분 발생한 것이 확인된다.

60 이렇게 평가위원별로 평가점수 편차가 발생하는 것은 규격입찰서를 작성하는 방법 및 노하우 등에 따라 평가점수가 달라질 수 있다는 것을 의미하므로 규격입찰서를 작성하는 방법 자체가 경쟁적인 요소를 가지고 있다는 것은 명확하다.[33]

<표 25> 규격입찰서의 평가위원별 비계량점수

['전기기관차 입찰' 평가위원별 비계량점수]

평가위원별 비계량점수

주식회사 아세아이엔티(218-81-09329)

평가위원코드	비계량합계	제외사유
1	72.7000	
2	73.2000	
3	76.9000	최대점수 제외
4	64.6000	최소점수 제외
5	73.2000	
6	65.5000	
7	65.7000	
8	51.1000	최대편차 제외

닫기

['ITX 입찰' 평가위원별 비계량점수]

평가위원별 비계량점수

주식회사 아세아이엔티(218-81-09329)

평가위원코드	비계량합계	제외사유
1	72.6000	
2	70.8000	
3	78.7000	최대점수 제외
4	66.4000	
5	73.2000	
6	56.6000	최대편차 제외
7	74.5000	
8	51.2000	최소점수 제외

닫기

* 출처: 피심인 제출자료

33) 피심인은 기술심사의 중요한 경쟁요소는 규격입찰서 자체가 아닌 회사의 기술인력 및 장비 보유수준 등이고 규격입찰서의 작성자가 누구인지에 따라 그 결과에 영향을 미친다고 보기 어렵다고 주장하나, 평가위원들의 평가 점수에 편차가 상당 부분 발생하는 점이 오히려 규격입찰서 작성방법이 평가에 상당한 영향을 주는 것을 반증한다고 볼 수 있다.

61 또한, 규격입찰서의 평가는 블라인드 평가로 이루어져 평가위원들이 규격입찰서의 작성업체를 모르는 상태에서 오직 규격입찰서의 작성 내용만을 가지고 평가를 하게 하였는데, 발주처에서 규격입찰서를 블라인드 평가로 실시한 취지는 공정하게 규격입찰서의 내용을 평가하고자 하는 목적으로 실시한 것이나, 피심인들은 한 업체가 다른 업체의 규격입찰서를 대신 작성하였으므로 이러한 발주처의 공정하게 입찰을 실시하고자 한 취지를 저해한 것이다.

62 상기와 같은 사실을 종합하면 피심인들이 규격입찰서를 대신 작성한 행위는 관련 시장에서 부당하게 입찰 경쟁을 제한하는 행위로 판단된다.[34]

다) 아세아이엔티의 투찰금액을 공유한 행위 (2행위)

63 아세아이엔티가 2022. 1. 25. ‘KTX산천’ 입찰에 투찰한 후 자신의 투찰가격 화면을 캡쳐하여 국제전기에 송부한 행위는 이러한 행위가 없었더라면 피심인들이 자신의 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 투찰가격을 결정함으로써 가격경쟁이 이루어졌을 것이나 투찰가격을 공유함으로써 두 피심인 간 가격경쟁을 무력화시켰으므로, 해당 입찰시장에서의 공정한 경쟁을 저해하였다고 판단된다.[35]

3) 위원회의 인가 여부

64 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

---

34) 다만, 주변압기 외주수선 입찰의 경우 ‘수선’ 계약이므로 규격화되어 있는 기술, 장비, 인원을 갖추고 있는지가 핵심요소로 보이고, 위 <표 23>에서 보이는 바와 같이 비계량부문에서도 수량, 규격, 보증기간 등 정량적인 요소도 상당부분 비중을 차지고 있는 것이 확인되므로 규격입찰서를 대신 작성한 행위의 품질경쟁 제한 정도가 현저하지는 않은 것으로 판단된다.

35) 다만, 피심인들이 서로 간 투찰가격을 공유한 것이 아니고, 아세아이엔티 일방의 투찰가격을 국제전기가 공유받아 가격을 참고하여 투찰한 것으로 아세아이엔티는 국제전기의 투찰가격을 알지 못하였던 점, 개찰결과 아세아이엔티는 기술부적격으로, 국제전기는 투찰금액이 높은 사유로 피심인들 모두 입찰에서 탈락하고 피심인 외 케이피가 낙찰을 받은 점 등을 통해 볼 때, 투찰가격 공유행위 또한 경쟁제한의 정도가 현저하지는 않은 것으로 판단된다.

4) 하나의 공동행위 여부

65 위 2. 가. 의 행위는 규격입찰서를 공유한 행위[36]와 및 투찰가격을 공유한 행위[37]의 두 행위로 구분되는데, 각 행위는 기본 합의가 확인되지 않고 일련의 행위도 아니며 주변압기 외주수선 총 17건의 입찰 중 3건에 대해서만 공동행위가 확인되어 연속적 행위로도 보기 어려운 바, 두 행위를 별개의 공동행위로 봄이 타당하다.

5) 공동행위의 시기 및 종기

66 피심인들의 공동행위 시기는 피심인들 간 최초의 합의일이 되나, 합의일이 명확치 아니하므로 최초 실행일인 입찰참가일을 시기로 본다.

67 이 사건 공동행위는 각 입찰에서 사전에 규격입찰서를 대신 작성하거나, 투찰가격을 공유하는 것을 내용으로 할 뿐, 이를 넘어 추가적으로 경쟁을 제한할 우려가 있는 다른 행위를 예정하고 있지 않다. 따라서 이 사건 공동행위의 종기는 합의와 관련된 각 피심인별 마지막 입찰참가일이라고 봄이 타당하다.

68 따라서 피심인들의 이 사건 공동행위의 시기와 종기는 각 행위별로 구분하여 결정되며 시기는 각 행위별 최초 입찰에 참여한 입찰일, 종기는 마지막 입찰에 참여한 입찰일이 된다.

69 첫 번째 행위인 규격입찰서를 공유한 행위의 시기와 종기는 해당 '전기기관차(8500호대)'와 'ITX새마을' 입찰에 참여한 2021. 12. 22.[38] 이며, 두 번째 행위인 투찰가격을 공유한 행위의 시기와 종기는 해당 'KTX산천' 입찰에 참여한 2022. 1. 25. 으로, 시기와 종기를 표로 나타내면 아래 <표 26>과 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

36) '전기기관차(8500호대)' 입찰, 'ITX새마을' 입찰을 말한다.
37) 'KTX산천' 입찰을 말한다.
38) 피심인들이 '전기기관차(8500호대)' 입찰과 'ITX새마을' 입찰에 투찰한 날이 동일하다.

<표 26> 이 사건 공동행위의 시기와 종기

행위	입찰명	시기	종기	비고
규격입찰서 공유행위(1행위)	전기기관차, ITX새마을	’21. 12. 22. (입찰 참여일)	‘21. 12. 22. (입찰 참여일)	두 입찰 건의 입찰 참여일이 동일
투찰가격 공유행위(2행위)	KTX산천	’22. 1. 25. (입찰 참여일)	‘22. 1. 25. (입찰 참여일)	

6) 소결

70 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제40조 제1항 제8호에 해당되어 위법하다.

3. 처분

71 피심인들의 위 2. 가. 의 행위는 법 제40조 제1항 제8호에 위반하여 법 제42조의 규정에 따라 원칙적으로 시정조치의 대상이 된다. 그러나 ‘전기기관차(8500호대)’, ‘ITX새마을’ 입찰에서는 규격입찰서만 대신 작성하였고 낙찰자 및 투찰가격을 결정하는 등의 경쟁요소는 담합하지 아니한 점, 특히 ‘전기기관차(8500호대)’ 입찰에서는 규격입찰서를 대신 작성받아 제출한 아세아이엔티가 기술부적격으로 탈락한 점, 투찰가격을 공유한 ‘KTX산천’ 입찰의 경우 아세아이엔티가 투찰한 이후 투찰가격을 국제전기에 공유하였으나 피심인들이 모두 입찰에서 탈락하고 사건 외 케이피가 낙찰을 받은 점, 피심인들이 최근 5년 간 법 위반 전력이 없는 점 등을 종합적으로 고려할 때 법 위반 정도가 경미하다고 판단되므로 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제57조 제1항 제1호에 따라 경고 조치한다.

4. 결론

72 피심인들이 한국철도공사가 2021년 12월부터 2022년 1월까지 발주한 주변압기 외주수선 단가계약 입찰에 참가하면서 사전에 규격입찰서를 대신 작성하거나 투찰가격을 공유하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한한 행위에 대해 경고한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 12월 16일

의 장 위 원 김 정 기

위 원 조 성 진

위 원 신 영 수